

Nr. 72 Ministerbesprechung vom 24. März 1933, 11.30 Uhr

R 43 I/1460, Bl. 127–131

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring; RKomPrFMin. Popitz; StS Lammers, Meissner, Schlegelberger, Funk; MinR Killy, Willuhn; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 11:30

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. POLITISCHE LAGE.
2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER VERHÄNGUNG UND VOLLZUG DER TODESSTRAFE.

1. POLITISCHE LAGE.

a) Der Reichswirtschaftsminister und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft sprach dem Reichskanzler seinen Dank für den hervorragenden Erfolg aus, den er bei der Tagung des Reichstags erzielt habe. Die programmatische Rede des Reichskanzlers habe ausgezeichnet gewirkt. Besonders dankbar sei er dem Reichskanzler für seine Replik auf die Rede des Abgeordneten Wels¹⁾. Diese Replik sei wohl allgemein als ein restloses Abkanzeln der SPD empfunden worden.

Der Reichskanzler erwiderte, er sei unendlich glücklich über die Entwicklung der Lage in Deutschland. Die Voraussetzungen für eine sachliche Arbeit seien nunmehr durch die Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes durch den Reichstag gegeben. Das nationale Deutschland habe sich zusammengefunden.

b) Der Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar für das Land Preußen teilte mit, daß Reichsminister a. D. von Keudell und Ministerialrat z. D. Schellen ihn aufgesucht hätten, um ihm mitzuteilen, daß Reichskommissar Dr. Gereke beim Landgemeindeverband-Ost 1,2 Mio RM unterschlagen habe. Auch bei dem Ausschluß zur Wiederwahl des Herrn Reichspräsidenten von Hindenburg solle Dr. Gereke Unterschlagungen, und zwar in Höhe von 400 000 RM begangen haben. 300 000 seien auf dem Bankkonto Gerekes vorhanden²⁾.

Selbstverständlich sei es nicht möglich, diese Sache zu vertuschen. Sie habe vor allem eine rein strafrechtliche Seite. Deshalb sei die jetzt ergangene Zeitungsnotiz zu bedauern³⁾. Er, der Stellver-

¹⁾ Es handelt sich um Hitlers Regierungserklärung anlässlich der Einbringung des Ermächtigungsgesetzes im RT (23. 3.) und das anschließende Rededuell zwischen ihm und dem SPD-Vorsitzenden Wels (Anm. 6 zu Dok. Nr. 68).

²⁾ RKomArbBesch. Gereke in seinen Lebenserinnerungen (Ich war königlich-preußischer Landrat, S. 240 ff.) hierzu u. a.: Er sei am 23. 3. im Reichskommissariat für Arbeitsbeschaffung von SS-Leuten zu einer „Unterhaltung“ in das Hotel „Prinz Albrecht“ abgeholt worden, wo ihm der ehemalige RIM v. Keudell vorgeworfen habe, „Hindenburg-Wahlgelder zu persönlichen Zwecken verwendet und Einnahmen aus meiner kommunalen Zeitschrift, Die Landgemeinde‘ veruntreut“ zu haben. In dem Hotel sei er dann verhaftet und in das Polizeigefängnis am Alexanderplatz überführt worden.

³⁾ Gemeint ist offenbar ein Artikel der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ vom 24. 3. („Die Gründe für Gerekes Verhaftung“), der außer den vom Vizekanzler oben erwähnten Beschuldigungen noch folgende Mitteilungen enthielt: „Die Untersuchung liegt, wie wir hören, in den Händen der politischen Polizei. Es wird aber von unterrichteter Reichsseite darauf verwiesen, daß die Fest-

treter des Reichskanzlers, bitte dringend darum, die Fälle Hermes⁴⁾ und Severing⁵⁾ nicht politisch zu frisieren, sondern strafrechtlich.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß nach seiner Ansicht Reichsminister Goring mit Recht für eine Verhaftung Dr. Gerekes gesorgt habe. Diese Verhaftung sei nach Lage der Dinge unbedingt notwendig gewesen.

Der *Reichswehrminister* wies darauf hin, daß der Hauptvorwurf, der zur Zeit gegen Dr. Gereke erhoben werden könne, in dem Vorwurf unzulässiger Verwendung anvertrauter Gelder bestehe.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* schlug vor, die politische Polizei möge wegen weiterer Presseveröffentlichungen über den Fall Gereke mit der Presseabteilung der Reichsregierung Fühlung nehmen. Auch sei es zweckmäßig, in der Pressekonferenz auf den Fall Gereke einzugehen⁶⁾.

Er teilte im übrigen mit, daß Reichsminister a. D. Dr. Hermes um beschleunigte Vernehmung gebeten habe.

Der *Reichsarbeitsminister* betonte, daß die Arbeiten des Sofort-Programms⁷⁾ weitergeführt werden müßten. Er schlug vor, den Präsidenten der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, Dr. Syrup, mit der Vertretung Dr. Gerekes zu beauftragen. Dr. Syrup werde selbstverständlich in allen finanziellen Fragen mit dem Reichsminister der Finanzen engste Fühlung halten.

Das *Reichskabinett* stimmte diesem Vorschläge zu⁸⁾.

c) Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß eine schleunige Bestrafung des Brandstifters van der Lubbe dringend geboten sei. Nach seiner Ansicht müsse baldigst die Todesstrafe öffentlich durch Erhängen vollstreckt werden⁹⁾.

Staatssekretär Dr. *Meissner* führte aus, der Herr Reichspräsident habe nach wie vor Bedenken dagegen, daß er eine Verordnung des Inhalts vollziehen solle, daß die Todesstrafe durch öffentliches Erhängen im Fall van der Lubbe zu vollstrecken sei. Der Herr Reichspräsident sei vor allem der Ansicht, daß öffentliches Erhängen keine Strafe sei, die dem deutschen Empfinden, auch in der Vergangenheit, entspräche.

nahme Dr. Gerekes wie auch die Festnahme des früheren preußischen Innenministers Severing und des früheren Reichsministers Hermes nichts mit politischen Erwägungen zu tun hatten. Es handelt sich um rein kriminelle Angelegenheiten.“ Und abschließend: „Es wäre natürlich völlig absurd, etwa anzunehmen, daß die Verhaftung Dr. Gerekes eine Aktion mit weitreichenden politischen Zielen einleiten solle. Das Kabinett ist zweifellos von den ganzen Vorwürfen überrascht worden. Dr. Gereke hat noch an der gestrigen Reichstagssitzung teilgenommen und sich auf der Regierungsestrade mit anderen Kabinettsmitgliedern unterhalten. Wohl aber können natürlich aus dem jetzigen Eingreifen politische Folgerungen entstehen.“ („DAZ“-Ausschnitt in R 43 II/539, Bl. 39).

4) Reichsminister a. D. Hermes, Präs. der Vereinigung der dt. Christlichen Bauernvereine, war am 21. 3. wegen angeblicher Veruntreuung von Krediten, die für die Reorganisation der landwirtschaftlichen Genossenschaften bestimmt gewesen waren, verhaftet worden. Nach fünf Monaten wieder entlassen, wurde er im Hauptverfahren, das erst im Frühjahr 1934 stattfand, zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, die durch die Untersuchungshaft als verbüßt galten. Hierzu und zu den langjährigen vergeblichen Bemühungen Hermes' um völlige Rehabilitierung vgl. Reichardt, Andreas Hermes, S. 137 ff.

5) Der ehemalige Preußische (vorübergehend auch Reichs-)Innenminister Severing war am Nachmittag des 23. 3. auf Anordnung Görings von der Kriminalpolizei verhaftet und zu mehrstündigen Vernehmungen über die Herkunft und Verwendung der vom PrStMin. im Frühjahr 1932 für Wahlzwecke ausgegebenen 2 Mio RM (vgl. Anm. 13 zu Dok. Nr. 9) in das PrIMin. gebracht worden. Vgl. Severing, Mein Lebensweg, Bd. II, S. 384 ff. – Bei einem Gespräch im Hauptquartier „Wolfsschanze“ Hitler am 28./29. 12. 41: „Ich habe einmal ein Paket Briefe bekommen, von Severing; sie hätten ihn vernichtet; ich habe gleich zum Doktor gesagt: Die dürfen wir nicht veröffentlichen. Es waren Herzensergüsse, wie sie ein kleiner Ladenjüngling seinem Mädchen macht. Mir ist er dadurch eigentlich nähergekommen. Vielleicht war das auch der Grund, weshalb ich davon abgesehen habe, ihn zu verfolgen.“ Vgl. Jochmann (Hrsg.), Adolf Hitler, Monologe im Führerhauptquartier 1941–1944, S. 161.

6) Gereke wurde durch Urkunde des RPräs. vom 27. 3. 33 vom Amt des RKomArbBesch. entbunden (R 43 II/539, Bl. 43–48). – Das Urteil im Gereke-Prozeß erging am 16. 6. 33. Gereke wurde wegen unrechtmäßiger Entnahme von Gewinnen aus der Zeitschrift „Die Landgemeinde“ zu 2½ Jahren Gefängnis verurteilt; im Fall Hindenburgausschuß erfolgte Einstellung des Verfahrens auf Grund des Amnestiegesetzes vom 20. 12. 32. Vgl. Gereke, a.a.O., S. 242 ff.; einige Materialien hierzu in R 43 II/539 (u. a. die Urteilsbegründung) und R 2/5984 (u. a. ein Vorgang betr. Überprüfung der Steuerakten Gerekes durch das RFMin.).

7) Vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 18.

8) Zur Aufhebung des Reichskommissariats für Arbeitsbeschaffung (Juni 1933) vgl. Dok. Nr. 166, P. 11.

9) Zur vorangegangenen Erörterung s. Dok. Nr. 44, P. 1.

Der *Reichskanzler* betonte, daß diese Auffassung des Herrn Reichspräsidenten selbstverständlich für das Reichskabinett maßgebend sei. Die Möglichkeit, später die Strafe des öffentlichen Erhängens festzusetzen und zu vollstrecken, könne jedoch vielleicht geschaffen werden.

d) Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß in seinem Geschäftsbereich eine Reihe von gesetzgeberischen Akten vordringlich sei. Er denke vor allem an die Gleichschaltung der Länder mit dem Reich¹⁰⁾, an die Reform der Beamtengesetzgebung¹¹⁾ und an ein Gesetz, welches das Verbot der KPD¹²⁾ ausspreche. Vielleicht sei letzteres Gesetz allerdings nicht so eilig wie die beiden erstgenannten.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar für das Land Preußen* wies auf die besondere Bedeutung hin, die der Reform der Beamtengesetzgebung zukomme und bat, ihn bei den Vorarbeiten zu beteiligen.

Es bestand Übereinstimmung darüber, daß bei den Vorarbeiten für diese Gesetzgebung außer dem Reichsminister des Innern der Stellvertreter des Reichskanzlers, der Reichsminister der Finanzen, auf seinen besonderen Wunsch der Reichswirtschaftsminister und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, der Reichsminister der Justiz, Reichsminister Göring sowie der Reichskommissar für das Preußische Finanzministerium zu beteiligen sind. Derselbe Kreis soll auch die Frage prüfen, ob für die Länder die Schaffung eines ähnlichen Ermächtigungsgesetzes möglich ist, wie es die Reichsregierung erhalten hat¹³⁾.

e) Der *Reichskanzler* ging auf das Verbot der KPD ein und führte aus, daß greifbare Werte bei der Kommunistischen Partei nicht mehr vorhanden seien. Man könne zwar die Partei als solche verbieten, die Zugehörigkeit zur Partei jedoch nicht. Selbstverständlich könne man auch jede Propaganda für die Kommunistische Partei untersagen.

Zweifellos habe ein Verbot der Kommunistischen Partei dann Zweck, wenn die Möglichkeit bestehe, die Kommunisten zu deportieren. Diese Möglichkeit sei jedoch nicht gegeben. Bringe man die Kommunisten in Konzentrationslager, dann bestehe die Gefahr, daß sie eine große geistige Schulung bei dieser Gelegenheit durchmachten. Selbstverständlich müßten alle Arbeiter in öffentlichen und in nicht öffentlichen, lebenswichtigen Betrieben, die der KPD angehörten, diese Betriebe verlassen. Der *Reichsminister des Auswärtigen* wies darauf hin, daß ein Verbot der KPD im Augenblick in außenpolitischer Hinsicht vielleicht bedenklich sein könne.

Er verlas sodann ein Telegramm des deutschen Generalkonsuls Dr. Kiep in New York über die geplante Massenversammlung gegen die angeblichen deutschen Greuel.

Der *Reichswirtschaftsminister und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* verlas gleichfalls ein Telegramm über die systematische Hetze, die in den Vereinigten Staaten von Amerika gegen Deutschland getrieben wird.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar für das Land Preußen* teilte mit, daß am Sonntag, dem 26. März, in allen Kirchen der Vereinigten Staaten Bittgottesdienste für Deutschland stattfinden sollen. Selbst die Deutsche Tageszeitung unter der Leitung des sonst sehr deutschfreundlichen Victor Ritter sei unter dem Druck der öffentlichen Meinung in den letzten Tagen umgeschwenkt und nehme nunmehr eine gegen Deutschland feindliche Haltung ein. Nach seiner Ansicht sei es zweckmäßig, wenn der Reichskanzler öffentlich erkläre, in Deutschland würden alle Staats-

¹⁰⁾ Vgl. Dok. Nr. 78, P. 2.

¹¹⁾ Über verschiedene vorbereitende Maßnahmen zur Beamtenrechtsreform, die erst mit dem Erlaß des Dt. Beamtengesetzes vom 26. 1. 37 (RGBl. I, S. 39) abgeschlossen werden konnte, vgl. Dok. Nr. 93, P. 5 und Dok. Nr. 166, P. 3.

¹²⁾ Vgl. unten P. e.

¹³⁾ In den meisten Ländern (ausgenommen: Hamburg, Bremen, Oldenburg, Braunschweig, Anhalt) wurden im Mai 1933 Ermächtigungsgesetze erlassen. Sie lauteten im allgemeinen dahin, daß die vom „Staatsministerium auf Grund des § 1 des Vorläufigen Gesetzes zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reiche vom 31. März 1933 (RGBl. I, S. 153) beschlossenen Gesetze [...] auch zu anderen als den in § 2 desselben Gesetzes bezeichneten Zwecken von der Verfassung abweichen“ können (so z. B. das vom LT am 18. 5. angenommene pr. „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Land“ vom 1. 6. 33, PrLT-Bd. 765, Sp. 38 und Pr. Gesetzsammlung 1933, S. 198).

bürger lediglich nach der Haltung beurteilt und behandelt, die sie gegenüber dem deutschen Vaterlande einnehmen.

Reichsminister *Göring* teilte mit, daß er am Sonnabend, dem 25. März, die auswärtige Presse empfangen wolle. Er werde in dieser Pressekonferenz die Greuelmärchen auf das energischste zurückweisen und insbesondere betonen, daß den jüdischen Warenhäusern bisher nichts geschehen sei¹⁴⁾. Auch wolle er demnächst Vertreter des C. V.¹⁵⁾ und der SPD empfangen¹⁶⁾. Den Vertretern der SPD werde er erklären, die sozialdemokratischen Zeitungen dürften erst dann wieder erscheinen, wenn die ausländischen sozialdemokratischen Zeitungen in anständigerer Weise als bisher über Deutschland berichteten.

f) Der *Reichskanzler* teilte mit, daß er dem Zentrum die Anhörung eines Ausschusses zugesagt habe, der über die geplanten gesetzlichen Maßnahmen der Reichsregierung informiert werde¹⁷⁾. Er denke sich den Ausschuß nicht als ständige Einrichtung. Vielmehr solle der Ausschuß nur dann zusammenberufen werden, wenn es der Reichsregierung zweckmäßig erscheine. Militärische Dinge dürften dem Ausschuß nicht mitgeteilt werden, weil die linksstehenden Kreise des Zentrums vielfach Fühlung mit pazifistischen Kreisen hätten. Wer im einzelnen als Vertreter der Reichsregierung die Vertreter des Zentrums in dem Informationsausschuß unterrichten werde, sei von Fall zu Fall zu beurteilen und zu entscheiden. Irgendeinen Einfluß auf die Entscheidungen des Reichskabinetts habe er dem Ausschuß nicht eingeräumt. Er habe sich auch nicht festgelegt wegen der Personalien, insbesondere der preußischen Personalien.

Der *Reichswirtschaftsminister* und *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* warf die Frage auf, ob es nicht zweckmäßig sei, einen richtigen interfraktionellen Ausschuß einzurichten, zu dem auch die Vertreter der Deutschnationalen Partei geladen werden könnten.

Der *Reichskanzler* äußerte hiergegen schwere Bedenken. Der Ausschuß werde dann binnen kurzem bestrebt sein, seine Rechte wesentlich zu erweitern.

Das *Reichskabinett* stimmte dieser Auffassung des Reichskanzlers zu.

g) Der *Reichspost- und Reichsverkehrsminister* wies auf die Notwendigkeit hin, auf die ausländische Presse in viel stärkerem Umfange, als es auch vor dem Kriege der Fall gewesen sei, Einfluß zu nehmen. Natürlich koste eine derartige Einflußnahme Geld. Diese Mittel müßten jedoch ausgegeben werden.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erklärte, daß für diese Art Einflußnahme große Mittel erforderlich seien.

Der *Reichsminister der Finanzen* stimmte dieser Auffassung zu.

Staatssekretär *Funk* wies auf die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit eines besonderen Nachrichten- und Aufklärungsdienstes im Auslande hin.

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* teilte mit, daß er den Königswusterhausener Sender zum Reichssender machen wolle. Notwendig sei auch, schon jetzt sich über die zu begehenden Feiertage klar zu werden. Der 11. August¹⁸⁾ komme natürlich als Feiertag nicht mehr in Frage. Vielleicht könne man drei Feiertage in Aussicht nehmen, nämlich den 21. März als Tag der nationalen Erhebung, den 1. Mai als Tag der nationalen Arbeit und den letzten Sonntag im September als Tag der nationalen Ernte.

14) Zu den Ausführungen Görings vor der Auslandspresse am 25. 3. vgl. Horkenbach 1933, S. 143; Schultheß 1933, S. 77 f.

15) Centralverein Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens.

16) Zu diesen Empfängen vgl. die Mitteilungen Görings in der Ministerbesprechung am 29. 3. (Dok. Nr. 78, P. 1 b).

17) Zu diesem Ausschuß vgl. Dok. Nr. 68, P. 1; Dok. Nr. 93, P. 5, dort bes. Anm. 35.

18) Der Verfassungstag (11. 8.) war in der Weimarer Zeit trotz wiederholter Bemühungen der Reichstagsfraktionen von SPD und DDP nicht zum reichsgesetzlich anerkannten Feiertag erhoben worden. Zur parlamentarischen Auseinandersetzung in dieser Frage und zur Durchführung der von Reichs- und Landesbehörden alljährlich angeordneten Verfassungsfeiern (Dienstbefreiung der Beamten, Beflaggung, Schulfestern) vgl. Jasper, Der Schutz der Republik, S. 229 ff.

Der *Reichskanzler* stimmte diesen Vorschlägen zu, bat jedoch, über diese Pläne noch nichts in die Öffentlichkeit gelangen zu lassen¹⁹⁾.

2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER VERHÄNGUNG UND VOLLZUG DER TODESSTRAFE²⁰⁾.

Staatssekretär Dr. *Schlegelberger* trug den Inhalt des beiliegenden Gesetzentwurfes²¹⁾ vor. Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu²²⁾.

¹⁹⁾ Zur reichsgesetzlichen Neuregelung der Feiertage vgl. Dok. Nr. 93, P. 1 und Dok. Nr. 311, P. 2.

²⁰⁾ Zur vorangegangenen Behandlung s. Dok. Nr. 44, P. 1 und Dok. Nr. 60, P. 3.

²¹⁾ Der offenbar erst in der Sitzung verteilte Entwurf des RJM bestimmte u. a.: § 5 der VO des RPräs. zum Schutze von Volk und Staat vom 28. 2. 33 (Inhalt: Todesstrafe für u. a. Hochverrat, Brandstiftung, Mordanschlag gegen den RPräs. oder Mitglieder der RReg., politische Geiselnahme; RGBL. I, S. 83) „gilt auch für Taten, die in der Zeit zwischen dem 31. Januar und dem 28. Februar 1933 begangen sind.“ Die Todesstrafe kann soweit sie „wegen eines gegen die öffentliche Sicherheit gerichteten Verbrechens“ verhängt wurde, auch „durch Erhängen“ vollstreckt werden (R 43 I/1460, Bl. 132). Eine Begründung ist nicht beigegeben.

²²⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 29. 3. 33 ausgefertigt (RGBL. I, S. 151). – Bei einer Unterredung mit RAM v. Neurath erklärte der Niederländische Gesandte am 8. 4. u. a.: Das Gesetz vom 29. 3., das „von der in Europa allgemein angenommenen Regel“ abweiche, daß Strafbestimmungen keine rückwirkende Kraft haben dürfen, sei „anscheinend insbesondere gegen van der Lubbe gerichtet“. Seine Regierung bitte daher die RReg., „erwägen zu wollen, ob nicht Veranlassung vorhanden ist, wenn die Verurteilung zur Todesstrafe stattfinden sollte, dieselbe umzuwandeln.“ Hierauf erwiderte v. Neurath, daß nach seiner „Ansicht von Verletzung eines Völkerrechtssatzes unter keinen Umständen die Rede sein könne. Es handele sich um innerstaatliche Gesetzesbestimmungen, deren Zweckmäßigkeit [...] nicht Gegenstand der Auseinandersetzung mit einer fremden Regierung sein könne.“ Es sei ihm überdies „angesichts des Charakters der Straftat und der sie begleitenden Umstände schwer verständlich, daß die Niederländische Regierung es für richtig gehalten habe, eine Begnadigung zu befürworten. Der Gesandte erwähnte daraufhin, daß seine Regierung in derartigen Fällen stets so zu verfahren pflege (er nannte dabei den Fall der Erschießung der angeblichen deutschen Spionin Mata Hari in Frankreich), gab aber im übrigen zu verstehen, daß er seinerseits nicht mit einem Erfolg der niederländischen Anregung rechne.“ (Besprechungsniederschrift, vom RAM am 8. 4. an die Rkei übersandt, in R 43 II/294, S. 85–95).

Zitierhinweis

Nr. 72 Ministerbesprechung vom 24. März 1933, 11.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d072>